

1503516-34.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CF, BO

2309922, 1236/19/233 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CASSIO DE JESUS

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

RAFAEL CASSIO DE JESUS, qualificado nos autos a fls. 02-03, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1503516-34.2019.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503516-34.2019.8.26.0536 (2019/000989)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, BO

2309922, 1236/19/233 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CASSIO DE JESUS

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

RAFAEL CASSIO DE JESUS, qualificado nos autos a fls. 02-03, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 16h00, na Rua São Miguel, nº 196, Pae Cará, Guarujá, o réu guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 35 porções individuais, em forma de pó, acondicionadas em embalagens de papel, da substância entorpecente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando aproximadamente 16 gramas, e 11 porções, em estado líquido, de solvente químico inalante, provavelmente resultante de combinação de cloreto de etila, éter e essência de perfume, vulgarmente conhecido como Lança-Perfume ou "Loló", substâncias entorpecentes causadoras de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos Inquérito Policial 2309922/2019 do 2º Distrito Policial de Guarujá com auto de prisão em flagrante fl. 1, boletim de ocorrência nº 1236/2019 fls. 2-5,

auto de constatação preliminar fl. 12, auto de exibição/apreensão fls. 13-14, antecedentes do réu a fls. 29-40, relatório final fls. 55-56, laudo pericial: drogas nº 458253/2019 fls. 256-258, laudo pericial: drogas nº 432596/2019 fls. 259-261 e laudo pericial: drogas nº 451331/2019 fls. 262-264.

O réu foi preso em flagrante delito em 23/10/2019 conforme fl.1, na audiência de custódia realizada em 24/10/2019 fls. 41-43 CD, foi decretada a prisão preventiva. A denúncia foi oferecida em 12/11/2019 fls. 60-64. O réu foi notificado pessoalmente em 28/01/2020 fl. 69. A Defesa apresentou resposta à acusação em 19/02/2020 fls. 74-75. A denúncia foi recebida em 26/03/2020 fls. 108-110 e o réu foi citado pessoalmente em 30/04/2020 fl. 125.

Por decisão de 13/07/2020 fls. 154-155, foi concedida liberdade provisória ao réu, o alvará de soltura foi cumprido em 14/07/2020 fls. 165-169.

Durante a instrução, na audiência realizada em 01/07/2021 fl. 215, foram ouvidas três testemunhas comuns, PC FABIAN CARPINTEIRO UMBELINO fl. 216, PC RÔMULO AUGUSTO DO NASCIMENTO BARBOSA MARTINS fl. 217 e PC LUIZ ANTONIO FRANCISCO NETO fl. 218, bem como foi interrogado o réu fl. 219. Link das oitivas a fls. 220.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais em 27/07/2021 fls. 225-255 requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia, a fixação de regime fechado e o perdimento de bens em favor da União.

A Defesa Técnica apresentou alegações finais em 27/01/2022 fls. 274-281, requerendo a improcedência da ação e a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o redutor, previsto no artigo 33 § 4º da Lei 11.343/2006, a aplicação de pena mais branda possível, a atenuante da confissão espontânea, que o réu possa recorrer em liberdade, e que não seja condenado ao pagamento das custas processuais por ser pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão:

"A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante fl. 1, boletim de ocorrência fls. 7-9, auto de exibição/apreensão/entrega fls. 11-12, auto de constatação fls. 10, laudo pericial definitivo da substância entorpecente apreendida fls. 151-161, bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PC FABIAN CARPINTEIRO UMBELINO, quando ouvida em Juízo fls. 216, questionado a respeito dos fatos, respondeu "Nós recebemos uma denúncia anônima via 147, fizemos uma investigação preliminar com viatura descaracterizada, fomos até o local, tiramos uma foto do local, fizemos um relatório, pedimos ao delegado que solicitasse um mandado de busca e apreensão, o juiz da 3ª Vara concedeu e nós fomos: eu, os policiais Luiz Antonio e Rômulo até o local, para cumprir o mandado de busca e apreensão. Chegamos nessa rua, na rua São Miguel nº 196, é uma casa de esquina tá, e lá tem dois 196: casa 02 e casa 03 né, na casa dois.. Bom, quando nós chegamos lá, havia uma pessoa desconhecida na porta, nós abordamos essa pessoa, ele se disse, é, falou o nome dele depois, com ele não foi encontrado nada, só que ele falou que morava na casa ° 02, entramos com ele, na hora de entrar tinha um cachorro, ele cachorro veio até a morder um dos nossos policiais e entramos na casa, uma casa pequena, com dois cômodos, ou seja, era um cubículo, pequena, com um

banheiro e um quarto, e tinha a casa nº 03 que ra no corredor, nessa casa nº 03, não havia ninguém, na casa nº 02, onde o RAFAEL reside, ele nos disse, é, nós encontramos ali, em cima da cama, que era a única cama que tinha no local um pequeno saco plástico transparente, contendo 35 porções de um pó branco e depois nós viemos a saber que era cocaína, havia também é, um entorpecente conhecido como lança perfume, que hoje é conhecido como loló, né, pelo odor, uma bombona grande, enorme, de 50 litros se eu não me engano e vários recipientes para embalar o denominado loló tá, encontramos também mais 275 CD'S sem procedência, na revista dele, foi encontrado no bolso direito da calça dele, foi encontrado R\$ 35,00 reais em notas pequenas. Bom, perguntamos a ele extraoficialmente ali ele falou: eu vendo entorpecente pra quem me procura aqui, dentro da casa. Pegamos ele, conduzimos até a delegacia, apresentamos à autoridade policial, o qual ratificou a voz de prisão em flagrante, é isso o que eu tenho a declarar". Perguntado se ele conhecia o réu, respondeu: "não excelência, não conhecia". Perguntado, se ele reconheceu o réu como sendo a pessoa que foi abordada, respondeu: "é o acusado aqui presente sim". A testemunha PC RÔMULO AUGUSTO DO NASCIMENTO BARBOSA MARTINS, quando ouvida em Juízo (fl. 217), questionado a respeito dos fatos, respondeu "Fomos cumprir um mandado da 3ª Vara Criminal do Fórum do Guarujá, o Fabian que era o encarregado, o Luiz investigador, e eu, foi salvo engano dia 23/10/2019, abordamos o Rafael em frente ao endereço dele e ele foi conosco até a residência que era o número 02, que era o alvo do mandado, em revista pessoal foi encontrado R\$ 35,00 reais no bolso lateral direito da bermuda dele, e ele acompanhou, após lido e exibido o mandado de busca e apreensão no interior da casa dele, que era constituída de um cômodo com banheiro, salvo engano, e sobre a única cama que tinha no local, foi encontrado 35 (trinta e cinco) porções de entorpecente plástico na cor rosa, aparentemente cocaína, além de diversas bobinas contendo entorpecente semelhante a loló, e ele acabou confessando que o dinheiro era fruto da traficância, basicamente foi isso aí". Indagado sobre o mandado de busca ter sido oriundo de denúncia anônima, respondeu: "isso, foi denúncia anônima, realizamos diligências e vimos um movimento incomum entre a saída de pessoas no local, e levantou a suspeita para solicitar o mandado". Questionado sobre o local dos fatos ser o mesmo descrito na denúncia anônima, e o réu como sendo o traficante, respondeu: "dava sim, era casa nº 02; acho que tinha a descrição do RAFAEL, branco, magro, é, estatura acho que 1,65 m ou 1,70 m, descrevia, só que a gente não sabia certinho quem que era". Perguntado se ele conhecia o acusado, respondeu: "não conhecia não". Indagado se ele reconheceu o réu como sendo a pessoa que foi abordada, respondeu: "era sim". Perguntado, se apenas a casa nº 02 foi revistada, respondeu: "no local tinha uma outra casa, que aparentemente estava desabitada, só, e não foi encontrado nada no outro endereço, estava até aberto, salvo engano". Questionado, ainda, sobre em qual casa foram encontradas as substâncias entorpecentes, respondeu: "ao abordá-lo, o indivíduo estava em frente ao corredor, ele falou que morava na casa nº 02, foi lido e exibido o mandado e ele nos acompanhou até o interior da casa que ele falou que morava, e acompanhou todas as diligências: a apreensão dos entorpecentes, do loló". A testemunha PC LUIZ ANTONIO FRANCISCO NETO, quando ouvida em Juízo (fl. 218), questionado a respeito dos fatos, respondeu "no dia do fato fomos cumprir um mandado de busca na casa dele, o réu, no caso o alvo, estava em frente à casa dele, foi lá falado com ele, fomos falar com ele, falamos se ele, onde e quem ele era, onde que ele morava, já ciente que ele era o alvo do mandado de busca, falamos com ele, ele disse que era ele, porém, ele alegou que a casa dele, a casa de nº 02 não era mais dele, mas ele residia lá, e fomos tentar falar com ele, se ele tinha a chave, ele disse que não tinha, que não era mais a casa dele, porém, após ficar falando, batendo papo com ele, explicando que se tratava de um mandado de busca de uma judicial, fomos até a porta da casa dele, onde eu vi muita droga líquida, por uma fresta da porta, assim, eu vi algo que parecia ser droga líquida. Diante disso, fui lá, estava eu e mais dois colegas meus, avisamos ele e falamos: o que é aquilo?, ele disse: eu não sei, eu não moro mais aí, eu não moro mais aí e após muito bate-papo, falando do que se tratava, ele abriu a porta e diante disso, vimos uma droga líquida lá, aparentemente uma droga líquida né, além de mais outras drogas, dentro de algumas bolsas. Como faz uns dois anos, eu não lembro muito bem,

mas é, eu lembro que tinha bolsa dele com droga, não muita droga, mas tinha além da droga líquida, mais algumas outras drogas tá".

O réu RAFAEL CASSIO DE JESUS, quando ouvido em Juízo fls. 219, disse que é solteiro, sem filhos, que estudou até o 1º ano do ensino médio e estava realizando trabalho informal "bico" em um bar, e que ganhava R\$ 30,00 por dia. Questionado se foi preso, ou processado antes, respondeu que sim, "respondi por um tráfico, e não devo mais nada". Questionado a respeito dos fatos; respondeu "um dia antes, como naquela época eu estava desempregado, devendo aluguel e foi chegado em mim, e falado se tinha como eu estar guardando, que ia receber R\$300,00 (trezentos) reais, mas que isso eu ia receber em um dia, e ia estar saindo no outro, foi nessa que, na situação que eu estava, peguei pra guardar. Foi aonde os policiais civis me abordaram em frente de casa, eu já fiz o que eles pediram pra fazer, levei eles na minha casa, onde estava as coisas. Perguntado sobre quem entregou a droga a ele, e se ele conhecia essa pessoa, respondeu: "não, nunca tinha visto". Perguntado sobre o que esse proprietário iria fazer com a droga, se iria vender, respondeu: "eu acho que ia né". Indagado, ainda, se ele conhecia os policiais civis que realizaram a busca e prisão, respondeu: "não, nunca tinha visto eles também, nunca tinha visto". Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado RAFAEL CASSIO DE JESUS resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06).

Como se vê, o réu RAFAEL CASSIO DE JESUS assumiu a prática delitiva, em razão de que na época dos fatos, estava passando por dificuldades financeiras, e que estava com o aluguel atrasado. Diante disso o acusado disse que guardava substâncias entorpecentes no interior de sua casa, com o fim de comercialização das mesmas, sendo comprovado pelos depoimentos testemunhais, que havia uma movimentação suspeita no local dos fatos, bem como o réu confessou que as pessoas se deslocavam até a sua residência para comprar drogas, reiterando assim, a narcotraficância. As testemunhas policiais narraram que, na data dos fatos, foram cumprir um mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá, chegando ao local dos fatos, avistaram o acusado, que ele se identificou e os conduziu até a sua residência, oportunidade em que foram encontradas as substâncias entorpecentes, sendo assim, o réu assumiu a posse das drogas, e que na revista pessoal, no bolso lateral direito da calça do réu, havia a quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco) reais, quantia essa oriunda do comércio das drogas.

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de terem prestado compromisso de dizer a verdade, sob as penas da Lei, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar o réu.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Os policiais confirmaram que realizaram diligências no interior da residência do denunciado e constataram que, dentro dela, havia uma sacola plástica em cima da cama, na qual continha 35 porções de Cocaína além de diversas bobinas contendo entorpecente semelhante a loló, bem como o valor em dinheiro R\$ 35,00 (reais) que o réu assumiu ser fruto de narcotraficância, restando certa e inequívoca a autoria de RAFAEL CASSIO DE JESUS.

Assim, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, bem como não é

possível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas pois demonstrado nos autos a incompatibilidade da situação fática com a hipótese de mero consumo, em razão da quantidade da droga apreendida e das circunstâncias da apreensão.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado RAFAEL CASSIO DE JESUS , passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu, RAFAEL CASSIO DE JESUS, é reincidente, conforme certidões de fls. 29-40, contudo confessou em juízo a prática do delito (fl. 219), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O regime inicial é o SEMIABERTO, porque não houve violência no fato, e o réu confessou.

O réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por ser reincidente, e também por isso não faz jus a conversão em penas alternativas. A detração será aferida pela VEC oportunamente (o réu ficou preso preventivamente, em regime fechado, no período entre o flagrante de 23/10/2019, até obter alvará de soltura em 14/07/2020 (fls. 165-169), ficou no fechado por quase nove meses).

O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

O réu apela SOLTU.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RAFAEL CASSIO DE JESUS, como incurso no artigo 33 caput da Lei 11343/06, nas penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente SEMIABERTO, apelando solto, sem direito a conversão em penas alternativas.

Determino a destruição da droga apreendida, bem como decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão para cumprimento da pena restante perante a VEC competente.

PRIC. Guarujá, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA